

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio

così composta:

dott.ssa Gisella Dedato	Presidente
dott. Giuseppe Staglianò	Consigliere rel.
dott.ssa Gemma Carlomusto	Consigliere

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

S e n t e n z a

nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 8504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 23/11/2023, vertente

tra

Parte_1 , elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 84/C, presso lo studio dell'Avv. Sibilla Muscio, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Moreschini del Foro di Tivoli in virtù di procura in atti;

Appellante

e

Controparte_1 , *Controparte_2* , *Controparte_3* , *Controparte_4* , *CP_5*
[...] in proprio e nella qualità di eredi di *Persona_1* e di *Persona_2* ,
Persona_3 e *Persona_4* , tutti elettivamente domiciliati a Tivoli (RM), Via di Villa Adriana n. 140, presso lo studio dell'Avv. Federica Roiter, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti;

Appellati

Oggetto: regolamento di confini.

Conclusioni: come da scritti difensivi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. **Parte_1** ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 869/18, con la quale era stato accertato che il confine esistente tra il proprio fondo, identificato nel Catasto del Comune di Mandela al Foglio 15, particella n. 297, e quello confinante, di proprietà dei sigg. **Controparte_1** **Controparte_2** **Controparte_3** [...] **CP_4** e di **Controparte_5** in proprio e nella qualità di eredi di **Persona_1** e di [...] **Per_2** nonché di **Persona_3** e di **Persona_4** era quello *“attualmente esistente come realizzato nel giugno 2004 a seguito di accordo inter partes”*.

Dopo aver riepilogato i fatti di causa, il sig. **Parte_1** con un primo motivo di censura, sosteneva l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale, equivocando le risultanze istruttorie, aveva ritenuto che la sussistenza, sin dal 2004, di un accordo tra le parti sul confine esistente tra le loro rispettive proprietà emergesse anche dalla dichiarazioni rese dal teste **Tes_1** che, invece, si era limitato a riferire di non aver potuto ultimare l'incarico assegnatogli a causa della mancata nomina, da parte dei convenuti, di un loro tecnico per procedere nel contraddittorio al posizionamento dei confini.

Inoltre, con un secondo motivo di doglianza, l'appellante sosteneva l'erroneità della decisione laddove il Tribunale, ai fini del decidere, aveva assegnato particolare valenza ai documenti prodotti dai convenuti e, segnatamente, alla ricevuta datata 15/6/2004, *“sottoscritta dall'attore e non disconosciuta”*, dalla quale emergeva la lista dei lavori eseguiti per la realizzazione della recinzione e l'ammontare dei costi sostenuti, la cui metà (ammontante ad Euro 500,00) era stata rimborsata allo stesso attore.

In particolare, l'appellante evidenziava che sin dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, egli aveva affermato che il confinamento del 2004 e per il quale erano state divise le spese era stato da lui sempre contestato e che, al contrario, egli non aveva potuto proseguire nel suo intento di posizionare esattamente la linea di confine in quanto i convenuti si erano rifiutati di seguire le indicazioni del geometra **Tes_1** senza procedere alla nomina di un loro tecnico; pertanto, l'avvenuto pagamento, da parte dei convenuti, della metà delle spese sostenute non poteva essere ritenuto in grado di dimostrare l'avvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti, soprattutto in ragione del fatto che il geometra **Tes_1** non aveva dato indicazioni nel 2004 sul posizionamento del confine.

Infine, con un ultimo motivo di appello, il sig. **Parte_1** lamentava l'erroneità della decisione laddove il Tribunale aveva ritenuto invalida la C.T.U. espletata nel corso dell'istruttoria, reputandola viziata a causa dell'avvenuta diretta acquisizione, da parte del C.T.U., dei titoli di proprietà delle parti.

Secondo l'appellante, tale valutazione non era condivisibile in quanto, dalla stessa ordinanza del 7/1/2014, con cui il Tribunale aveva disposto l'espletamento delle indagini peritali, emergeva chiaramente che l'accertamento della linea di confine tra i fondi sarebbe dovuto avvenire proprio sulla base dei titoli di proprietà o, in subordine, delle mappe catastali, sicché il C.T.U. poteva acquisire presso gli uffici pubblici i documenti in questione, benché non prodotti dalle parti.

Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria dello *“esatto confine dei fondi come individuato dal C.T.U. durante il giudizio di primo grado”*, con conseguente condanna degli appellati, *“a loro spese, all'esatto riposizionamento dei confini e pulizia del terreno”*, oltre al risarcimento del danno per l'ingiusta occupazione del terreno; il tutto con vittoria di spese di lite.

Costituitisi in giudizio, gli appellati si limitavano a resistere, ad eccezione delle sigg.re *Per_3* e *Persona_4* che eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva; quindi concludevano chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.

All'udienza del 23/11/2023, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

Motivi della decisione

Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata.

L'eccezione è infondata.

Infatti é sufficiente osservare che dall'esame del gravame possono ricavarsi non solo le censure che l'appellante ha inteso muovere nei confronti dell'impugnata sentenza (sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo della loro valutazione giuridica), ma anche le argomentazioni giuridiche che il sig. *Parte_1* ha inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a fondamento della decisione.

Per quanto concerne, poi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle appellate *Per_3* e *Persona_4* si osserva che essa non può trovare accoglimento, non emergendo dagli atti presenti nel fascicolo d'ufficio la prova che le predette, benché evocate in giudizio, non abbiano mai partecipato all'apposizione della recinzione per cui é causa, né che il loro fondo non si trovi al confine con quello dell'odierno appellante.

Per quanto concerne il merito, l'appello è infondato.

Per quanto concerne il primo motivo di doglianza, con il quale è stata lamentata l'erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui l'esistenza di un precedente accordo tra le parti, avente ad oggetto il confinamento dei lotti di rispettiva proprietà, sarebbe emerso anche dalle deposizioni rese dal geom. *Tes_1* si osserva che la censura è del tutto inconferente, tenuto conto che, indipendentemente dalle formule utilizzate nella motivazione dell'impugnata sentenza, il giudicante di prime cure si limitò semplicemente a rilevare che il predetto era stato incaricato dal sig. *Parte_1* di effettuare i rilievi sul posto (come del resto riferito dallo stesso teste) e che il riconfinamento fu poi *“materialmente eseguito da terzi”*.

Ciò premesso, dall'esame dell'impugnata sentenza si ricava che il convincimento del Tribunale - secondo cui nel 2004 sarebbe intervenuto un accordo tra le parti sul posizionamento del confine- é

scaturito da due specifiche circostanze: in primo luogo, dalla deposizione resa dal teste *Tes_2* [...] che ha riferito di aver prestato personalmente aiuto ad una persona incaricata dai sigg. *Parte_1* e *Controparte_3* -presenti sui luoghi di causa in quel frangente- per apporre la recinzione tra le rispettive proprietà; in secondo luogo, sul piano prettamente logico, dalla circostanza (peraltro ammessa dallo stesso attore) che il sig. *Parte_1* in data 15/6/2004, ebbe a sottoscrivere un'apposita ricevuta (recante, tra l'altro, le specifiche dei materiali impiegati per l'apposizione della recinzione ed i tempi di lavorazione resisi necessari) con la quale dichiarò di ricevere dal sig. *Controparte_5* la somma di Euro 500,00 proprio quale "quota parte" per la recinzione posta a confine, sicché si deve logicamente presupporre che l'intero importo in precedenza fosse stato interamente anticipato dall'odierno appellante.

Alla luce di tali elementi, ritiene questa Corte che vada condivisa la valutazione del giudicante di prime cure, secondo cui con l'esecuzione di tale accordo (e, quindi, con l'apposizione della recinzione) le parti intesero porre fine alla situazione di incertezza oggettiva sul confine tra i rispettivi fondi, sicché sarebbe spettato al sig. *Parte_1* che aveva inteso ripudiare l'intesa del 2004, quanto meno allegare le ragioni che, a distanza di così poco tempo, gli avevano fatto ritenere che l'accordo sul confine fosse errato. Il che non è mai avvenuto.

Infatti, sul punto, l'attore, nel costituirsi in primo grado, si è limitato a depositare una "Relazione tecnica" redatta dal perito *Persona_5* (e non *Persona_6* come erroneamente indicato nel "corpus" dell'atto di citazione), che si caratterizzava per la genericità del contenuto, tanto che, per "le quantità" degli asseriti sconfinamenti, rilevate sulla base delle risultanze catastali, essa addirittura si limitava a rimandare all'avvenuta apposizione sul posto di alcune coordinate.

Ne consegue che, anche in ragione di ciò, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si palesavano del tutto generiche e, comunque, non in grado di revocare seriamente in dubbio il contenuto dell'accordo recentemente raggiunto dalle parti, cui era già stata data piena attuazione dalle stesse.

Ne consegue che, essendo stato accertato l'avvenuto raggiungimento, nel 2004, di un accordo tra le parti circa il posizionamento del confine, la statuizione di rigetto della domanda venne correttamente adottata dal Tribunale.

Tale circostanza, peraltro, rende inutile l'esame del terzo motivo di censura, avente ad oggetto la ritenuta invalidità della C.T.U. di primo grado, che resta assorbito nella decisione.

Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

La Corte, rigetta l'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* , *CP_2* [...], *Controparte_3* , *Controparte_4* e di *Controparte_5* in proprio e nella qualità di eredi di *Persona_1* e di *Persona_2* , nonché di *Persona_3* e di *Persona_4* , avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 869/18, che conferma;

condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 150,00 per esborsi e in Euro 2.915,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, lì 19/3/2024

Il Consigliere rel.

Dott. Giuseppe Staglianò

Il Presidente

Dott.ssa Gisella Dedato